

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, एच-169, सेक्टर गामा-2

ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर

शिकायत संख्या: NCR144/10/62470/2020

नीरज बोहरा

बनाम

मे. न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि.

शिकायत संख्या-NCR144/10/62470/2020 नीरज बोहरा बनाम मैसर्स न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. में विपक्षी प्रमोटर द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 17-03-2023 को वापस लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14-10-2025 प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की दिनांक 22-12-2025 एवं दिनांक 31-01-2026 को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता उपस्थित एवं विपक्षी प्रमोटर अनुपस्थित। विपक्षी प्रमोटर की ओर से पूर्व में नियत तिथि पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी प्रमोटर उक्त तिथियों पर अनुपस्थित रहा।

विपक्षी प्रमोटर द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-10-2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण की परियोजना "La Galaxia" धारा-8/11/37 के अन्तर्गत पुनर्वास (Rehabilitation) में आच्छादित थी, जिसमें विलम्बित अवधि के ब्याज की देयता का दायित्व "La Galaxia Social Welfare Society" एवं विपक्षी प्रमोटर मैसर्स न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. के आपसी सहमति के अनुसार परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित किया जाना था। विपक्षी प्रमोटर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि धारा-8/11/37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24-12-2021 के प्रस्तर-8(h) के अनुसार विभिन्न मांग पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके सम्बंध में शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया, जिसके दृष्टिगत उनके द्वारा शिकायतकर्ता की इकाई को निरस्त कर दी गयी है। अतः पूर्व में निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 17-03-2023 को जिलाधिकारी कार्यालय से वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिभाग करते हुए अवगत कराया गया है कि मा. पीठ उ.प्र. रेरा के अन्तर्गत धारा-31 के आदेश दिनांक 12-10-2021 के अनुसार वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें संशोधन/वापस किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मा. पीठ उ.प्र. रेरा के अन्तर्गत धारा-31 के आदेश दिनांक 12-10-2021 के प्रस्तर-03 में उल्लिखित है कि "विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03-01-2016 से दिनांक 30-04-2017 तक 5/- रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 01-05-2017 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+1 प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना हुए विलम्ब की अवधि हेतु ब्याज की गणना नहीं

की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (overdues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी।”

मा. पीठ उ.प्र. रेरा के आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 में दिनांक 04-07-2022 को पारित आदेश के पृष्ठ संख्या 4 व 5 पर वर्णित है कि “प्रश्नगत शिकायत विपक्षी की परियोजना “La Galaxia” के टॉवर-F से सम्बन्धित है। उपरोक्त आदेश के अनुसार उक्त टावर के पूर्णता की तिथि दिसम्बर 2022 अंकित की गयी है। समस्त वर्णित तथ्यों एवं पस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 31-12-2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 12-10-2021 के अनुसार अकाउन्ट्स सैटेल कर “कम्प्लेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 31-12-2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 12-10-2021 के पृष्ठ संख्या-18 के आदेश के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें।”

सचिव, रेरा द्वारा अधिनियम की धारा-8/11/37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24-12-2021 की प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रश्नगत टॉवर-F के पूर्णता के सम्बंध में प्रस्तर-8(g) में निम्न उल्लेख किया गया है :-

g. Proposed to complete the remaining development work and provide physical possession in Towers A, B, C, D and E by March, 2022. The remaining development work in Tower G and Tower F will be completed by June, 2022 and December, 2022 respectively. Entire project will be completed by December, 2022.

उक्त परियोजना “La Galaxia” को धारा-8/11/37 के अन्तर्गत पुनर्वास (Rehabilitation) किये जाने की तिथि दिसम्बर, 2022 पूर्ण हो जाने पर विपक्षी प्रमोटर ने “La Galaxia Social Welfare Society” से अनुरोध किया वह उ.प्र. रेरा प्राधिकरण के समक्ष उन्हें परियोजना पूर्ण करने की तिथि अप्रैल, 2024 तक विस्तारित करने की सहमति दें। एसोसिएशन ने प्रमोटर द्वारा किये गये अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए आवंटियों के निकट भविष्य में अपने घर प्राप्त करने के हित को ध्यान में रखते हुए, परियोजना को पूरा करने की अवधि बढ़ाने के अनुरोध के उपरान्त सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा अधिनियम की धारा-8/11/37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10-06-2023 का प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

The committee had directed to present the request of the promoter for extension of the timelines for completion of the project before the Authority for appropriate decision. Accordingly, the matter was put up before the Authority in its 120th meeting on 02nd May 2023. The Authority discussed the matter in detail and taking note of the request of the promoter as well as the consent of the association, was of the opinion that the Authority in its 66th meeting on 27th July 2021 had decided to extend the registration of the projects by another 9 months in the NCR region on account of the obstructions by the COVID-19 pandemic and orders of the NGT and Hon'ble Supreme Court. So keeping this obstruction in mind and further keeping in view the need to ensure the completion of the project as per the aspirations of the allottees expressed through their association, it is absolutely reasonable to extend the authorization of the promoter to complete the project by the time requested by it i.e. by April 2024.

उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन के उपरान्त पाया गया है कि वसूली प्रमाण पत्र मा. पीठ, उ.प्र. रेरा के अन्तर्गत धारा-31 के आदेश दिनांक 12-10-2021 सपठित धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04-07-2022 के अनुसार ही निर्गत किया गया है, जहां पर स्पष्ट किया गया है कि धारा-31 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12-10-2021 के अनुसार "प्रश्नगत शिकायत विपक्षी की परियोजना "La Galaxia" के टॉवर-F से सम्बन्धित है। उपरोक्त आदेश के अनुसार उक्त टावर के पूर्णता की तिथि दिसम्बर 2022 अंकित की गयी है। समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 31-12-2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 12-10-2021 के अनुसार अकाउन्ट्स सैटेल कर "कम्प्लेन्ट पेज" पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 31-12-2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 12-10-2021 के पृष्ठ संख्या-18 के आदेश के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें।"

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-8/11/37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24-12-2021 के अनुसार परियोजना पूर्ण होने की अवधि दिसम्बर 2022 तथा आदेश दिनांक 10-06-2023 के अनुसार विस्तारित अवधि अप्रैल, 2024 तक थी, जोकि पूर्ण हो चुकी है।

अतः विपक्षी प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14-10-2025 बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। अतएव, प्रकरण में निर्गत वसूली प्रमाण पत्र को वापस लिया जाना न्यायोचित नहीं है। विपक्षी प्रमोटर का प्रार्थना पत्र दिनांक 14-10-2025 एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।

यह आदेश सचिव महोदय के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है। तदनुसार उभयपक्ष सूचित हों।

दिनांक 06/03/2026



(अशुमान सिंह)

राजस्व (रिकवरी) अधिकारी